

수 원 지 방 법 원

제 1 행 정 부

판 결

사 건 2019구합65680 채무부존재확인

원 고

세종특별자치시 조치원읍 산막길
유헤아파트)

(죽림리, 우방

송달장소 서울 서초구

구원빌딩)

소송대리인 법무법인 .

담당변호사

피 고

화성시

대표자 시장 서철모

소송수행자

변 론 종 결 2019. 9. 5.

판 결 선 고 2019. 10. 24.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

원고의 피고에 대한 35,151,140원의 조세 채무는 존재하지 아니함을 확인한다.

이 유

1. 기초사실

가. 화성시장은 2008. 11. 13. 원고에게, 2008. 11. 30.을 납기로 하여 재산세(건축물) 외 4건의 지방세(이하 '이 사건 각 세금'이라 한다)를 부과하였다.

나. 화성시 동부출장소장은 2010. 3. 3. 이 사건 각 세금을 집행채권으로[당시 채납액 합계 27,706,980원(본세 21,487,550원, 가산금 4,019,470원 포함)] 원고를 채납자, 국민은행을 제3채무자로 하여, "국민은행 계좌의 채납자 원고가 제3채무자 국민은행에 대하여 가지는 채권에 대하여 국세징수법 시행령 제36조(압류금지 재산)에 따른 금액을 제외한 현재 예금 잔액(원금+이자) 및 계속 수입 예금 채권이 채납금액에 이를 때까지"의 채권을 압류(이하 '이 사건 제1 압류'라 한다)하고, 2010. 6. 10. 위 계좌의 예금 6,100,300원을 추심하였다.

다. 1) 한편, 주식회사 (이하 '주식회사'라고만 한다)는 원고 소유의 부동산에 관하여 부동산가압류 신청을 하였는데(수원지방법원 안양지원 2009카단823 부동산가압류 사건), 수원지방법원 안양지원은 2009. 4. 20. 담보제공명령으로 주식회사에게 원고를 위하여 2,000,000원을 공탁할 것을 명하면서, 그 중 1,000,000원에 대하여는 주식회사가 제출한 보증서에 의한 담보제공을 허가하고, 나머지

소 결정에 따라 더는 원고에게 이 사건 공탁금에 관한 권리가 존재하지 아니하므로 무효이고, 이 사건 제3 압류는 원고의 예금잔액이 150만 원 미만인 경우에 있어서의 예금에 대한 압류로서 압류금지 재산을 압류한 것에 해당하여 무효이다. 따라서 이 사건 각 세금의 소멸시효는 이 사건 제2 압류와 이 사건 제3 압류로 중단되지 아니한다. 그렇다면 원고의 피고에 대한 이 사건 각 세금 채무는 2010. 6. 10.부터 5년의 소멸시효가 완성되어 소멸하였으므로, 이 사건 각 세금이 부존재한다는 확인을 구한다.

3. 본안 전 항변에 관한 판단

가. 소송유형 부적법 주장

피고는, 채무부존재를 구하는 원고의 이 사건 청구는 행정소송의 유형이 아니고 행정소송의 대상적격 등 소송요건을 결여한 것이므로 이 사건 소는 부적법하다고 주장한다.

살피건대, 납세의무 부존재확인 소는 그 유형이 공법상 법률관계 그 자체를 다투는 소송으로서 당사자소송에 속한다(대법원 2000. 9. 8. 선고 99두2765 판결 참조). 한편, 공법상 법률관계의 부존재 확인을 구할 법률상 이익이란 그 대상인 현재의 법률관계에 관하여 당사자 사이에 분쟁이 있고, 그로 인하여 원고의 법률상의 지위에 불안·위험이 있는 경우를 말한다(대법원 2002. 12. 27. 선고 2001두2799 판결 참조).

이러한 법리에 비추어 이 사건에 관하여 보건대, 원고와 피고 사이에 이 사건 각 세금 채무의 소멸시효 완성 여부에 관하여 다툼이 있고 그로 인해 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안이나 위험이 있으므로 부존재 또는 무효 확인을 소로 구할 확인의 이익이 있다 할 것이다.

따라서 피고의 위 본안 전 항변은 이유 없다.

나. 제소기간 도과 주장에 관한 판단

피고는, 원고는 피고가 원고의 국민은행 계좌에서 6,100,300원을 추심했을 때에는 이 사건 제1 압류처분이 있었음을 알았다고 보아야 하고, 그로부터 90일이 지났으므로 이 사건 소는 행정소송법 제20조 제1항의 제소기간이 도과되어 제기된 것으로 부적법하다고 주장하나, 행정소송법 제20조 제1항은 행정소송의 종류 중 취소소송에 관한 것이므로 당사자소송인 이 사건에 적용되지 않는다. 따라서 피고의 위 본안 전 항변도 이유 없다.

4. 본안에 관한 판단

먼저 이 사건 제1 압류에 의한 중단된 시효가 2010. 6. 10.부터 다시 진행되는지 여부에 관하여 본다.

지방세기본법 제40조 제2항 제4호에 의하면, 압류에 따라 중단된 시효는 압류해제까지의 기간이 지난 때부터 새로 진행한다. 이 사건에 관하여 보건대, 위 인정사실 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, 이 사건 제1 압류는 해제되지 않은 점, 이 사건 제1 압류는 원고의 국민은행 계좌에 있는 현재 예금 잔액뿐만 아니라 예금 채권이 채납금액에 이를 때까지 계속 수입에 관하여도 압류한 것인 점, 이 사건 제1 압류에 따른 추심절차에서 6,100,300원이 추심되었을 뿐인 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1 압류로 인해 중단된 시효가 2010. 6. 10.부터 다시 진행된다는 원고의 위 주장은 이유 없다.

따라서 이와는 다른 전제에 선 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없

다.

5. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장

판사

김영학

김영학 

판사

이연경

이연경 

판사

민수연

민수연 

관계 법령

■ 지방세기본법

제40조(시효의 중단과 정지) ① 지방세징수권의 시효는 다음 각 호의 사유로 중단된다.

1. 납세고지
2. 독촉 또는 납부최고
3. 교부청구
4. 압류

② 제1항에 따라 중단된 시효는 다음 각 호의 기간이 지난 때부터 새로 진행한다.

1. 고지한 납부기간
2. 독촉 또는 납부최고에 따른 납부기간
3. 교부청구 중의 기간
4. 압류해제까지의 기간

정본입니다.

2019. 10. 25.

수원지방법원

법원주사보 김승원



판결에 불복이 있을 때에는 이 정본을 송달받은 날(발송송달의 경우에는 발송한 날)부터 2주 이내에 상소장을 민사소송법 등 관계 법령에 따라 원심법원인 이 법원(수원지방법원)에 제출하여야 합니다(민사소송법 제 71조의 보조참가인의 경우에는 피참가인을 기준으로 상소기간을 계산함에 유의).

※ 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급번호조회 메뉴를 이용하거나, 담당 재판부에 대한 문의를 통하여 이 문서 하단에 표시된 발급번호를 조회하시면, 문서의 위·변조 여부를 확인하실 수 있습니다.